



Kako življenje vrednoti mednarodno pravo?

Paton vs. Združeno kraljestvo

Evropska komisija za človekove pravice

Resolucija z dne 13. maja 1980

Gospod Paton je 17. maja 1978 v Združenem kraljestvu vložil zahtevo za začasno odredbo, s katero je želel preprečiti splav, ki ga je hotela opraviti njegova žena. Višje sodišče je zahtevo zavrnilo in nekaj ur kasneje je bil splav opravljen. Gospod Paton je na Evropsko komisijo za človekove pravice vložil peticijo, v kateri je trdil, da je Abortion Act 1967 – zakon, ki je dovoljeval splav v Združenem kraljestvu – kršil 2. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah, saj je dovoljeval splav, nerojenim pa je odrekel vse pravice. Prav tako je trdil, da je bil kršen 8. člen konvencije, saj zakon o splavu očetu ploda, ne glede na to ali je poročen z materjo ali ne, odreja pravico do nasprotovanja umetnemu splavu, kar onemogoča uveljavljanje pravice do zasebnega življenja.

Komisija je v presoji dopustnosti ugotovila, da ta pobuda ni dopustna, ker ne označuje kršitev človekovih pravic. Da bi utemeljila to odločitev, je ugotovila:

1. Izraz »vsakdo« ali »toute personne«, ki ni opredeljen v Evropski konvenciji, ne vključuje tistih, ki se bodo še rodili. Navedeno temelji na razlagi, ki temelji na »običajni rabi« besede, in na sistemski razlagi 2. člena konvencije, ki nalaga omejitve pravice do življenja, ki se ne morejo uporabiti za nerojene.
2. Pravica do življenja ne vključuje absolutne zaščite življenja pred rojstvom. Komisija pride do dveh možnih razlag. Prva je, da 2. člen Evropske konvencije ne zajema pravice do življenja pred rojstvom, saj bi jo, če bi želeli, Konvencija vključevala tako kot Ameriška konvencija o človekovih pravicah. Drugič, četudi se člen 2 razume tako, da se razširi na življenje pred rojstvom, ta zaščita ni absolutna, ampak dopušča omejitve, namenjene na primer zaščiti življenja in zdravja žensk.
3. Pravica do zasebnega in družinskega življenja ne obsega možnosti staršev, da se posvetujejo ali sodelujejo v postopku odobritve splava (8. člen). Ker Komisija meni, da je prva in najbolj prizadeta nosečnica, bi bilo prizadeto njeno zasebno življenje, če bi se pravica očeta razširila na ta način.

To je odločitev, ki močno vpliva na pravico do življenja spočetih, a še nerojenih otrok in njihovih staršev. Najprej je treba omeniti, da Komisija ta problematična vprašanja obravnava kot vprašanja dopustnosti, ne da bi ustvarila priložnost za poglobljeno razpravo. Komisija je menila, da te navedbe pobudnika niti ne presegajo standarda kršitev, označenih v konvenciji, kar je zelo problematično, saj ni omogočalo vsebinske razprave, staršem pa tudi onemogoča, da bi se v naslednjih primerih obrnili na ta organ za zaščito človekovih pravic, ker bi vedeli, da bodo zavrnjeni že v prvi fazi postopka. To je z vidika mednarodnega prava na področju človekovih pravic zelo zapleteno.

Drugič, izključitev nerojenih človeških bitij iz izraza "vsi" ni v skladu s teleologijo človekovih pravic, ki skuša zaščititi vse člane človeške vrste brez diskriminacije. Tretjič, slaba zaščita prenatalnega življenja na evropski celini je zelo nevarna, ker temelji na dejstvu, da države niso dolžne ohraniti tega življenja. Vendar pa je lahko priznanje, da Ameriška konvencija vzpostavlja zaščito življenja pred rojstvom, zelo pomembno za primere, o katerih trenutno razpravljata Sodišče in Medameriška komisija za človekove pravice, ki si prizadevata za liberalizacijo splava v Latinski Ameriki.

Popolna izključitev glasu obeh staršev v primerih umetnega splava ne le da zanika vpliv, ki ga ima lahko postopek umetnega splava na njihove pravice, saj to ni v skladu s Konvencijo Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Pravica do svobodnega in odgovornega odločanja o številu otrok pripadajo moškemu in ženski, ne pa samo ženski.



Popolna izključitev glasu obeh staršev je tudi v nasprotju s pozivom, da morajo države spodbujati odgovorno in participativno starševstvo. Ta odločitev ne le da pušča vse odločitve o življenju otrok pred rojstvom v rokah žensk, temveč jih pušča popolnoma same, saj očetje v tem obdobju življenja človeka niso ustrezno udeleženi.

Rubrika je plod sodelovanja s prof. Juano Acosta López. Juana Acosta López je direktorica AEI Internacional, izredna profesorica, direktorica pravnega inštituta za javni interes in človekove pravice, sodirektorica raziskovalne skupine za mednarodno pravo in članica akademskega odbora za magistrski študij mednarodnega prava na univerzi La Sabana. Iz prava je diplomirala na univerzi Javeriana v Kolumbiji, magistrirala iz človekovih pravic na univerzi Externado v Kolumbiji, magistrirala iz mednarodnih pravnih študij na Univerzi v New Yorku in doktorirala iz prava na Narodni avtonomni univerzi v Mehiki. Več kot petnajst let je bila svetovalka in je objavila številne študije o mednarodnem pravu in tranzicijski pravičnosti. Bila je svetovalka za javni in zasebni sektor ter za agencije Združenih narodov. V več kot desetih primerih je bila zastopnica Kolumbije, Bolivije, Čila in Salvadorja pred Medameriškim sodiščem za človekove pravice. Kot članica Urada visokega komisariata za mir je sodelovala v kolumbijskem mirovnem procesu. Bila je predsednica kolumbijske akademije za mednarodno pravo in je sosodnica posebne jurisdikcije za mir. Vložila je več sodnih postopkov za obrambo življenja pred rojstvom, verske svobode, svobode vesti in svobode izražanja.